

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3668/2532

บริษัทสยามราษฎร์ลิซซิ่ง จำกัด
นางสาวนวลอนงค์ เย็นใจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 574

แม้สัญญาเช่าซื้อระบุว่าหนี้ที่ค้างชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 แก่โจทก์ แต่ค่าขาดประโยชน์จากการที่โจทก์ไม่ได้ใช้รถนั้นไม่ใช่หนี้ที่ค้างชำระ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยตามสัญญาดังกล่าวแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เช่าซื้อรถยนต์เปอโยต์ ๕๐๕ จากโจทก์ ๑ คัน ในราคา ๕๙๖,๔๐๐ บาท ตกลงชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวด ๆ รวม ๔๘ งวด โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ ตั้งแต่งวดที่ ๑๕ ติดต่อมาจนบัดนี้ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์คืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา ๓๘๐,๐๐๐ บาท ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๑๔๙,๑๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ ๑ จะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืน หรือชดใช้ราคาให้โจทก์

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองส่งมอบรถยนต์ยี่ห้อเปอโยต์ รุ่น ๕๐๕ คืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย หากไม่คืนก็ให้ใช้ราคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าที่โจทก์ขาดประโยชน์จากการที่อาจนำรถยนต์ที่เข้าซื้อออกให้เช่าในอัตราเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบหรือใช้ราคารถยนต์แก่โจทก์ แต่ทั้งนี้มิกำหนดไม่เกิน ๒๔ เดือน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ต่อมาภายหลังได้ยื่นคำร้องขอถอนฎีกาเฉพาะจำเลยที่ ๑ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาขอให้จำเลยที่ ๒ ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ ๙ นั้น เห็นว่าค่าขาดประโยชน์จากการที่โจทก์ไม่ได้ใช้รถนั้น ไม่ใช่หนี้ที่ค้างชำระตามสัญญาข้อ ๙ อันจะบังคับให้จำเลยที่ ๒ เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ แก่โจทก์ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-สอง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลแพ่ง - นายประสิทธิ์ แสนศิริ

ศาลอุทธรณ์ - นายวีระชัย สุตรสุวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ